I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1166/2026, de 29 de octubre, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de modificación de las características de una concesión de aguas subterráneas, manteniendo la superficie de riego anual e incrementando la superficie de rotación de regadío de 69,9496 a 87,4166 hectáreas, en el término municipal de Alaejos (Valladolid), promovido por la Comunidad de Regantes Salamanqués Baraja. Expte.: EIAO/2026/VA/002.

El órgano administrativo competente para dictar la presente declaración de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.1.a) del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta declaración de impacto ambiental.

El proyecto evaluado, promovido por la Comunidad de Regantes Salamanqués Baraja, pretende la modificación de la vigente concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas en el término municipal de Alaejos (Valladolid), que dispone actualmente de dos sondeos en explotación.

El proyecto de referencia se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación a lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al estar incluido en el Grupo 9. «Otros proyectos», del Anexo I de la citada ley, en concreto en el apartado a) «Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios protegidos de la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos, en humedales de importancia internacional (Ramsar), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, en áreas o zonas protegidas de los Convenios para la protección del medio ambiente marino del Atlántico del Nordeste (OSPAR) o para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo (ZEPIM) y en zonas núcleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO», y encontrarse dentro del punto 3.º «Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura que supongan la transformación en regadío, consolidación o mejora de más de 10 ha», puesto que el proyecto presenta coincidencia territorial con el espacio protegido Red Natura 2000 ZEPA (ES0000204) «Tierra de Campiñas».

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León será el órgano de prevención ambiental encargado de formular la propuesta de declaración de impacto ambiental del expediente de evaluación de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León,

RESUELVO

Formular la declaración de impacto ambiental del «proyecto de modificación de las características de una concesión de aguas subterráneas, manteniendo la superficie de riego anual e incrementando la superficie de rotación de regadío de 69,9496 a 87,4166 hectáreas, en el término municipal de Alaejos (Valladolid)», promovido por la Comunidad de Regantes Salamanqués Baraja. Expte: EIAO/2026/VA/002, que figura como anexo I.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se hará público en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y a los ayuntamientos afectados por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo para que sea incluido entre las condiciones de la autorización.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

ANEXO I

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL «PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, MANTENIENDO LA SUPERFICIE DE RIEGO ANUAL E INCREMENTANDO LA SUPERFICIE DE ROTACIÓN DE REGADIO DE 69,9496 A 87,4166 HECTÁREAS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALAEJOS (VALLADOLID)», PROMOVIDO POR LA COMUNIDAD DE REGANTES SALAMANQUÉS BARAJA. EXPTE: EIAO/2026/VA/002.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

<table>
<tr><td colspan="8">1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</td></tr>
<tr><td>Expediente N.º</td><td colspan="2">EIAO/2026/VA/002</td><td>Promotor</td><td colspan="2">Comunidad de Regantes Salamanqués Baraja</td><td>Epígrafe Ley 21/2013</td><td>Anexo</td><td>Grupo</td></tr>
<tr><td>Domicilio social</td><td colspan="6">C/ Casitas, n.º 108 de Alaejos (Valladolid). C.I.F. G47769823</td><td>I</td><td>9 a) 3º</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="8">El proyecto consiste en la modificación de la vigente concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas en el término municipal de Alaejos (Valladolid), que dispone actualmente de dos sondeos en explotación con un volumen de extracción anual total de 208.920 m³ destinado al riego de 35,72 ha de cultivos herbáceos en rotación dentro de una superficie de 69,95 ha.
Con la modificación, se pretenden incorporar dos parcelas más a la superficie en rotación, incrementando el perímetro en rotación en 17,4670 ha.
La nueva concesión proyectada mantiene los sondeos y la superficie de riego anual del derecho original, disminuyendo el volumen máximo solicitado a 208.890,55 m³/año e incrementando la superficie regable hasta las 87,42 ha por incorporación de dos parcelas colindantes a la superficie de rotación, constituyendo cada uno de los sondeos existentes una unidad agronómica.</td></tr>
<tr><td colspan="9">DESCRIPCIÓN SONDEOS</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Sondeo 1 (Unidad agronómica 1)</td><td>Parcela</td><td>61</td><td>Polígono</td><td>11</td><td>Paraje</td><td colspan="3">«La Caba»</td></tr>
<tr><td>Profundidad</td><td>180 m</td><td>Destino</td><td>Riego</td><td>Volumen concedido</td><td colspan="3">136.016,87 m³/año.</td></tr>
<tr><td colspan="8">Cuenta con una bomba eléctrica de 60 CV, dotada de energía eléctrica a través de una instalación de paneles fotovoltaicos, y en caso de necesidad cuenta con conexión a red eléctrica desde un transformador existente en una parcela colindante.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Sondeo 2 (Unidad agronómica 2)</td><td>Parcela</td><td>53</td><td>Polígono</td><td>2</td><td>Paraje</td><td colspan="3">«Carramediana»</td></tr>
<tr><td>Profundidad</td><td>120 m</td><td>Destino</td><td>Riego</td><td>Volumen concedido</td><td colspan="3">72.873,68 m³/año.</td></tr>
<tr><td colspan="8">Cuenta con una bomba vertical de 60 CV, dotada de energía eléctrica a través de un motor Diesel con sistema de poleas, que confieren el movimiento necesario para impulsar el agua.</td></tr>
<tr><td>Municipio</td><td colspan="2">Alaejos</td><td colspan="2">Provincia</td><td colspan="2">Valladolid</td><td>Código postal</td><td>47510</td></tr>
<tr><td>Superficie de riego</td><td colspan="3">35,72 ha de herbáceos</td><td colspan="2">Volumen de extracción</td><td colspan="3">208.890,55 m³/año</td></tr>
</table>

UNIDAD AGRONÓMICA 1					
Sondeo 1	PARCELA	POLÍGONO	Ref. Catastral	SUPERFICIE TOTAL (ha)	DOTACIÓN DE REGADÍO (ha)
Parcela 61 del polígono 11	14	11	47004A011000140000YS	1,7390	1,7390
	15	11	47004A011000150000YZ	2,8191	2,8191
	16	11	47004A011000160000YU	0,900	0,900
	61	11	47004A011000610000YQ	2,2876	2,2876
	62	11	47004A011000620000YP	1,5079	1,5079
	63	11	47004A011000630000YL	3,6261	3,6261
	16	12	47004A012000160000YX	2,6507	2,6507
	17	12	47004A012000170000YI	5,3823	5,3823
	18	12	47004A012000180000YJ	1,9570	1,9570
	19	12	47004A012000190000YE	5,3240	5,3240
	20	12	47004A012000200000YI	7,9915	7,9915
	49	14	47004A014000490000YG	19,5317	19,5317
	50	14	47004A014000500000YB	1,7714	1,7714
	51	14	47004A014000510000YY	8,0720	8,0720
	52	14	47004A014000520000YG	9,3950	9,3950
SUPERFICIE TOTAL PARCELAS				74,9553	74,9553
SUPERFICIE QUE SE REGARÁ ANUALMENTE				23,2587	

UNIDAD AGRONÓMICA 2					
Sondeo 2	*PARCELA*	*POLÍGONO*	*Ref. Catastral*	*SUPERFICIE TOTAL (ha)*	*DOTACIÓN DE REGADÍO (ha)*
Parcela 53 del polígono 2	53	2	47004A002000530000YR	12,4829	12,4613
SUPERFICIE TOTAL PARCELAS				12,4829	12,4613
SUPERFICIE QUE SE REGARÁ ANUALMENTE				12,4613	

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES			
Distancia a núcleo de población	• Alaejos: alrededor de 3,35 km de la parcela 52 del polígono 14. • Alaejos: alrededor de 4 km de la parcela 53 del polígono 2.	Coincidencia territorial con RN 2000 y/o plan de conservación y/o recuperación de especies	SI
Distancia a otros elementos (cauces, acequias, lagos, pozos, conducciones, red autovías, ferrocarril, etc.)	• Parte de la superficie de riego se encuentra situada en la zona de policía del «arroyo de las Vegas de Morante o del Molino» y del «arroyo del Reguerón o arroyo de la Reguera». • Carretera N-620: unos 890 metros de la parcela 49 del polígono 14. • Carretera CL-602: unos 450 metros de la parcela 53 del polígono 2. • Autovía A-62: alrededor de 1 km de la parcela 49 del polígono 14.		

1.2. SITUACIÓN Y DISTANCIA A ELEMENTOS SENSIBLES	
Distancia a espacios protegidos	• ZEPA (ES0000204) «Tierra de Campiñas»: coincidencia territorial con todas las parcelas de riego. • ZEC (ES4180147) «Humedales de Los Arenales»: alrededor de 1.43 km de la parcela 53 del polígono 2. • Vía pecuaria «Colada del Camino de Castronuño o Camino de Toro a Penaranda»: unos 1,33 km de la parcela 19 del polígono 12. • Vía pecuaria «Colada del Camino de Salamanca»: unos 573 metros de la parcela 49 del polígono 14. • Vía pecuaria «Camino de Medina»: unos 620 metros de la parcela 53 del polígono 2.

2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental incluye, junto a los apartados de antecedentes y localización y descripción del proyecto, un estudio de alternativas donde se analizan y comparan entre sí las diversas alternativas de aspectos como la localización, los procesos y la gestión de residuos, para determinar la alternativa más óptima desde el punto de vista medioambiental, técnico y socioeconómico.

Respecto a la ubicación se han valorado 3 alternativas:

– «Alternativa 0»: Supondría no llevar a cabo la modificación de características solicitada y dejar para cultivo en secano las dos parcelas que se pretenden incorporar al perímetro en rotación.

– «Alternativa 1»: que modifica las características de la concesión incorporando a la rotación otras parcelas propiedad del promotor diferentes a las previstas.

– «Alternativa 2»: que lleva a cabo la modificación incorporando las parcelas 51 y 52 del polígono 14 del municipio de Alaejos (Valladolid), que suman 17,4670 ha de superficie regable.

El estudio opta por la «Alternativa 2» como la más favorable para su ejecución, ya que se produce una sinergia entre la viabilidad económica y el menor impacto.

En cuanto a la alternativa de la rotación de cultivos posible se basa en los datos de cultivos de la Comarca Agraria Sur, para valorar los distintos cultivos de la zona.

– Cultivo de girasol: supone una alternativa a considerar en las rotaciones, debido a la profundidad radicular que le permite aprovechar zonas del suelo a las que no llega el sistema radicular del cereal.

– Cultivo de maíz: muy extendido en esta zona, por la disponibilidad de riego.

– Cultivo de patata: ya sea tardía o de media estación, está muy expandido en la Comarca Sur por la existencia de una abundante superficie de regadío.

– Cultivo de remolacha.

En relación con la gestión de residuos orgánicos puede llevarse a cabo de dos formas.

– «Alternativa 1»: eliminación de residuos mediante la quema de rastrojos.

– «Alternativa 2»: eliminación de residuos en la parcela mediante el empacado para alimentación animal.

Tras valorar las alternativas se elige la «Alternativa 2», ya que, desde un punto de vista sanitario y medioambiental, es más favorable eliminar los restos del cultivo anterior mediante el empacado para destinarlo a alimentación animal.

El estudio de impacto ambiental incluye un inventario ambiental, donde se describe el medio inerte, el medio biótico, el medio perceptual y el medio socioeconómico. Una vez descritos estos, se identifican todas las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos y todos los factores ambientales susceptibles de recibirlos, identificando todos los impactos ambientales, realizando una evaluación cualitativa y una valoración cuantitativa de los mimos.

El estudio recoge una serie de medidas (preventivas y protectoras, correctoras y compensatorias), con el fin de minimizar al máximo los efectos del proyecto a desarrollar, en especial aquellos categorizados como moderados, y en general los impactos categorizados como compatibles, así como un plan de vigilancia, que se llevará a cabo por los promotores del proyecto.

Por último, se encuentra la bibliografía y un Anexo I con la determinación de la matriz de importancia cualitativa de los impactos ambientales.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 11 de noviembre de 2025 tiene entrada en el Servicio de Ordenación de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural la solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de modificación de características de concesión de aguas subterráneas, manteniendo la superficie de riego e incrementando la superficie en rotación, en el término municipal de Alaejos (Valladolid), presentada por Comunidad de Regantes Salamanqués Baraja.

En enero de 2026 el promotor presenta un informe técnico agronómico y un anexo a dicho informe, con el fin de que se incorpore a la documentación del expediente.

Información pública.

La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como con la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que la modifica, y con el artículo 55 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, somete al trámite de información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de regadío en un perímetro de rotación de 69,9496 ha a 87,4166 ha, en el término municipal de Alaejos (Valladolid), promovido por

iniciativa privada. El periodo de información pública se inició mediante anuncio oficial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 14, de 22 de enero de 2026.

Durante el periodo de información pública se ha presentado una alegación por parte de Ecologistas en acción de Valladolid, en la que se alega sobre el estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas en la provincia de Valladolid, indicando que el entorno del sondeo solicitado se localiza en «zona no autorizada» de la cuenca del Duero; sobre las consecuencias de la sobreexplotación de las aguas subterráneas y la necesidad de revertir la tendencia, señalando que la sobreexplotación de las aguas subterráneas tiene efectos devastadores en el medio ambiente y los recursos naturales de la provincia de Valladolid; sobre el impacto ambiental asociado a la conversión en regadío, que genera alteración de las campiñas de secano, que en Castilla y León presentan importantes valores naturales, especialmente para las aves esteparias; sobre el estado cualitativo de la masa de agua subterránea afectada por el proyecto; sobre la afección a Red Natura 2000; sobre la afección e incompatibilidad por contaminación de nitratos, etc.

Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León consultó a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

Administraciones públicas afectadas y personas interesadas	*Emisión de informe*
Subdelegación del Gobierno en Valladolid	No
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Agencia de Protección Civil y Emergencias	No
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid (emite informe la DG de Patrimonio Natural y Política Forestal)	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid	No
Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid	Sí
Diputación Provincial de Valladolid	No
Ayuntamiento de Alaejos	No
Ecologistas en Acción Castilla y León	Emite alegación

Todos los informes emitidos se han tenido en cuenta en la formulación de la presente declaración de impacto ambiental:

– La Confederación Hidrográfica del Duero informa que parte de la superficie de riego se encuentra situada en la zona de policía del «arroyo de las Vegas de Morante o del Molino» y del «arroyo del Reguerón o arroyo de la Reguera».

El Organismo de cuenca incluye una serie de medidas correctoras que se han incorporado a esta declaración de impacto ambiental.

– La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal emite informe relativo a las afecciones al medio natural, en el que se constata la ausencia de coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con espacios naturales protegidos, con planes de especies protegidas, con zonas húmedas de interés especial, con árboles notables, con montes de utilidad pública, con montes protectores, con zonas naturales de esparcimiento, con vías pecuarias, con otras figuras de protección, con propuestas de lugares geológicos o paleontológicos de interés especial, con propuestas de microrreservas de flora, con flora protegida, con hábitats de interés comunitario fuera de ZEC, con fauna protegida ni con paisaje. En consecuencia, no es previsible una afección a dichas figuras o valores naturales.

El proyecto presenta coincidencia territorial con el espacio protegido Red Natura 2000 ZEPA (ES0000204) «Tierra de Campiñas».

Este espacio presenta una elevada concentración de humedales de carácter estacional de importancia para las aves acuáticas y alberga notables poblaciones reproductoras de avifauna esteparia, asimismo, en la ZEPA se encuentra una de las escasas áreas de nidificación de ganga común (Pterocles alchata) y de invernada regular de grulla común (Grus grus), siendo también una de las mejores zonas de invernada de milano real (Milvus milvus) de España.

En lo que respecta al entorno próximo de las parcelas incluidas en el perímetro regable, hay que destacar las observaciones correspondientes a diversas especies que constituyen valores esenciales por los que fue declarada la ZEPA, como son: el aguilucho cenizo (Circus pygargus), la avutarda común (Otis tarda), la ganga ortega (Pterocles orientalis) y la presencia de dormideros de milano real (Milvus milvus).

Dada la abundante presencia de aves en la zona, el área objeto de estudio se encuentra englobada en la IBA 061 «Tierras de Campiñas».

A pesar de todos los valores que alberga la zona de estudio, la superficie que se prevé añadir al perímetro regable vigente se localiza anexa a la concesión original, lo que hace que no se considere significativa la transformación o posible fragmentación del hábitat estepario en la ZEPA. Además, el hecho de resultar innecesario acometer obras de implantación del regadío, evita posibles molestias a las citadas especies durante sus períodos críticos.

Asimismo, la nueva concesión evaluada mantiene la superficie anual puesta en riego, por lo que no son previsibles impactos adicionales sobre la avifauna esteparia señalada. Además, al disminuirse el volumen de extracción anual del aprovechamiento, se valora como un efecto positivo sobre el recurso hídrico asociado a los sistemas de humedales temporales de la ZEPA y las aves acuáticas que sustentan.

En cuanto a los terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, las parcelas 53 y 16 de los polígonos 2 y 11, respectivamente, del municipio de Alaejos presentan colindancia y proximidad respectivamente, en alguna parte de

sus lindes con masas arboladas, terrenos que tienen la consideración jurídica de monte según la definición establecida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

En la modificación de las características de la concesión no se contempla la ejecución de obras, por lo que se descartan afecciones a terrenos con la condición jurídica de monte.

– El arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid, una vez estudiada la documentación, observa que no se plantean nuevas instalaciones, por lo que no se prevén efectos negativos sobre el Patrimonio Arqueológico.

– El arquitecto del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Valladolid considera que la intervención no afecta a los bienes arquitectónicos del patrimonio cultural.

– El Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid informa que no se han identificado materias del ámbito de sus competencias en relación con la salud ambiental que justifiquen la formulación de alegaciones.

Así mismo, indica que no se prevén efectos significativos sobre la calidad del agua de consumo humano, aunque el estudio de masas de agua identifica un riesgo moderado de contaminación asociado al uso de fertilizantes propio de la actividad, la superficie regable se localiza fuera de la zona de salvaguarda de las captaciones de agua subterránea de uso ordinario de las que se abastece la población del término municipal de Alaejos.

– El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid, debido a que no existen en la zona sondeos situados a menos de 100 metros, informa favorablemente el desarrollo del proyecto ya que no interfiere en los regadíos colindantes ni en las parcelas agrícolas de la zona.

Remisión al promotor de los informes y alegaciones.

Las alegaciones e informes recibidos durante los trámites de información pública y de consultas fueron remitidos al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para su consideración en la redacción, en su caso, de una nueva versión del proyecto y estudio de impacto ambiental.

El promotor da respuesta a los informes y alegaciones, manifestando su conformidad y aportando la documentación necesaria.

Recepción y análisis técnico del expediente.

El 16 de julio de 2026, se recibe en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Política Ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, procedente del Servicio de Ordenación de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, el expediente de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procediéndose al análisis técnico de este en virtud del artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El expediente contiene, entre otros documentos, la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el estudio de impacto ambiental, y los informes y alegaciones recibidos en los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

Todos los informes y alegaciones recibidos se han tenido en cuenta para la formulación de la presente declaración de impacto ambiental.

4. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se determina, a los solos efectos ambientales, informar favorablemente la ejecución del proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto ambiental, y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su realización.

1. Actividad evaluada. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al «Proyecto de modificación de las características de concesión de aguas subterráneas a partir de dos sondeos existentes en el término municipal de Alaejos (Valladolid) y al Informe técnico agronómico correspondiente», de diciembre de 2024, así como al estudio de impacto ambiental del mismo proyecto, de noviembre de 2025, y al resto de información y documentación complementaria que figura en el expediente, siendo el proyecto promovido por Comunidad de Regantes Salamanqués Baraja.

2. Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. El informe emitido al respecto por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, indica que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad del espacio protegido Red Natura 2000 (ZEPA ES0000204) «Tierra de Campiñas». Estas conclusiones constituyen el Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Por su parte, esta modificación de regadío no supondrá afecciones significativas a los terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales.

Se concluye que el proyecto resulta ambientalmente compatible con la adecuada conservación de los valores del medio natural analizados.

3. Autorizaciones. La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor de la exigencia de obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes, y del cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas por los distintos organismos o entidades competentes, en materia de residuos, aguas, carreteras, caminos vecinales, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico, y cualquier otra que resulte procedente para la ejecución del proyecto.

4. Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del proyecto evaluado son las siguientes, además de las contempladas en el estudio de impacto ambiental y demás documentación complementaria que figura en el expediente, en lo que no contradigan lo estipulado en esta declaración de impacto ambiental:

a) Acceso. Para acceder a la zona de trabajo deberán utilizarse los accesos propios de las parcelas donde se proyecta el regadío, evitando la circulación sobre terrenos que no sean cultivables y su ocupación. Los caminos públicos de acceso a las parcelas deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, evitando su deterioro, así como las ocupaciones que dificulten el tránsito o la funcionalidad de estos.

b) Protección de los suelos. Se realizarán los mínimos movimientos de tierra y se separará la tierra vegetal para ser utilizada posteriormente en la adecuación del terreno en el entorno de la instalación. La capa superior de suelo vegetal se retirará y acopiará en montones de pequeña altura.

Las zonas de acopios y superficies de ocupación de maquinaria se situarán en una zona delimitada dentro de las parcelas en las que se localiza el sondeo, fuera del dominio público hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad o cualquier otra área identificada con figura de protección, evitando generar explanaciones fuera de la zona de actuación y respetando las zonas adyacentes.

c) Gestión de residuos y suelos contaminados. Los residuos generados, de producirse, se deberán separar según establece la normativa que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la normativa relativa a residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Si es necesario el almacén de cualquier producto o elemento potencialmente contaminante, los depósitos que los contengan deberán ser capaces de evitar cualquier posible derrame que pudiera causar la contaminación del suelo o del agua.

d) Protección de las aguas. Como norma general, se informa desfavorablemente la intercepción de cauces públicos o la modificación de estos en cualquiera de sus dimensiones espaciales, así como la eliminación de aquellos que en la actualidad actúen como drenajes en la zona de actuación. Por lo tanto, la ampliación de regadío se deberá definir estableciendo las medidas necesarias para asegurar el trazado original de los cauces, tanto en su dimensión longitudinal como en su sección.

Se respetarán las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de 5 m en cada margen establecida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Las zonas de servidumbre se deberán dejar completamente libres de cualquier obra que se vaya a realizar.

Con carácter previo a la realización de cualquier obra o actuación que pueda afectar a dominio público hidráulico y/o a zona de policía, deberá obtenerse la correspondiente autorización del Organismo de cuenca.

En cuanto al posible alumbramiento de aguas subterráneas se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Se deberá promover el uso eficiente de agua, aplicando medidas destinadas a regular el consumo en las distintas épocas del año.

Se deberán establecer las medidas necesarias para la retención de sólidos previa a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas superficiales. No obstante, en el caso de que, finalmente, se produjera vertido sobre algún elemento del dominio público, previamente se deberá disponer de la correspondiente autorización de vertido del Organismo de cuenca.

La zona de mantenimiento de la maquinaria deberá estar fuera del Dominio Público Hidráulico y, en la medida de lo posible, de la zona de policía de cauces y de la zona situada sobre materiales de elevada permeabilidad, además, se deberán tomar las medidas oportunas para que, en ningún caso se produzcan vertidos de aceites, combustibles, lubricantes, u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua.

Puesto que la ampliación del regadío propuesta puede implicar una intensificación en la actividad agrícola, que puede suponer un aumento en el uso de fertilizantes y otros compuestos, existe riesgo de contaminación de las aguas (tanto superficiales como subterráneas) por presencia de nutrientes y, posiblemente, fitosanitarios, se deberán tomar todas las precauciones que se consideren oportunas para asegurar que no se produzca un enriquecimiento en nutrientes ni plaguicidas en las aguas subterráneas y/o en las aguas superficiales.

e) Captación de agua. Cualquier captación de aguas, deberá contar con la correspondiente autorización del Organismo de cuenca, respetándose el volumen máximo autorizado. En este sentido, en caso necesario, se deberá obtener la modificación de las características de concesión de aguas públicas, recordando que el uso del agua sin la correspondiente autorización o concesión supone una infracción administrativa y puede ser objeto de sanción.

   Deberán realizarse operaciones periódicas de revisión y mantenimiento de las infraestructuras de riego para evitar las pérdidas de agua generadas por el desgaste y envejecimiento de los elementos integrantes de la red de riego.

f) Protección de la fauna. Durante las labores de regadío deberán minimizarse las emisiones ruidosas que puedan afectar a la avifauna.

   Durante toda la vida útil de los sondeos, se mantendrá cubierta la boca de este para evitar la caída accidental de fauna silvestre en el área de trabajo.

g) Protección de la vegetación. En la utilización de las aguas para el riego, los sensores y mecanismos empleados se deberán mantener en perfecto estado, así como adecuadamente dirigidos y regulados, de manera que no se produzcan encharcamientos temporales o el riego directo de las parcelas colindantes.

h) Contaminación acústica. Se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido por causas derivadas del proyecto.

i) Prevención de incendios forestales. En todo momento se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente que regula el uso del fuego y establece las medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales. Los trabajos se podrán paralizar temporalmente cuando concurran circunstancias de peligro de incendios

forestales que así lo aconsejen, comunicando dicha paralización a los agentes medioambientales.

En el caso de producirse un incendio, se procederá a su inmediata extinción con los medios disponibles, estando obligados a informar inmediatamente y de forma simultánea sobre dicho incidente al Centro Provincial de Mando de Valladolid o a Emergencias Castilla y León.

j) Integración paisajística. En caso de que se pretenda ejecutar una construcción para albergar un sondeo y equipo de bombeo, deberá planificarse de manera que quede integrada en el paisaje, mediante acabados exteriores de construcción con un tratamiento de color y textura acorde al entorno. Se evitarán materiales reflectantes y galvanizados. Todo ello, sin perjuicio de lo que establezca al respecto la normativa urbanística vigente, justificando su adecuación a las características naturales y culturales del paisaje, respetando en todo momento el campo visual y la armonía del conjunto.

k) Afecciones medioambientales sobrevenidas. Cualquier incidente o accidente que se produzca durante la ejecución y posterior explotación del proyecto, con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al órgano sustantivo y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

l) Riesgos de accidentes graves o catástrofes. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

m) Cese de la actividad o abandono del sondeo. Se regirá por lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación. Una vez formalizado el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, el titular deberá justificar que se ha realizado la descontaminación completa de la instalación con la retirada y gestión de los residuos y productos almacenados o existentes en las instalaciones en el momento del cese de actividad, así como la correcta gestión de estos, adjuntando la documentación necesaria para acreditarlo. Deberán eliminarse los 2 m más superficiales de tubería del sondeo y procederse al completo sellado de la captación con material inerte de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de esta y que el terreno quede en condiciones similares a las condiciones geológicas originales.

5. Programa de vigilancia ambiental. Con antelación al inicio de la actividad, el promotor presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que contemple las medidas protectoras incluidas en esta declaración de impacto ambiental y se facilite el seguimiento de las actuaciones proyectadas durante la fase de obras, así como en las fases de funcionamiento y de abandono de la instalación.

6. Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de ejecución del proyecto.

7. Informes periódicos. A partir del inicio de las actuaciones, el promotor presentará anualmente, ante el órgano sustantivo, un informe sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada una de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental y del estudio de impacto ambiental. Este informe incluirá todos los datos y estudios exigidos por esta declaración de impacto ambiental.

8. Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental de esta declaración de impacto ambiental.

9. Protección del patrimonio cultural y arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las actividades en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que dictará las normas de actuación que procedan. En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y demás normativa aplicable, en lo que se refiere a hallazgos casuales que pudieran producirse.

10. Coordinación técnica. Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación o interpretación de las medidas establecidas en esta declaración de impacto ambiental, así como para la valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

11. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración de impacto ambiental.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior, las condiciones recogidas en esta declaración de impacto ambiental podrán modificarse cuando concurra alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 44 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

12. Vigencia de la declaración de impacto ambiental. Esta declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor

deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

13. Publicidad de la autorización del proyecto. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto, y una referencia del boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

ANEXO II



Figura 1. Parcelas del Polígono 11, 12 y 14 a regar desde el sondeo 1, en el municipio de Alaejos (Valladolid). (Fuente: Estudio de impacto ambiental).



Figura 2. Parcela del polígono 2 a regar desde el sondeo 2, en el municipio de Alaejos (Valladolid). (Fuente: Estudio de impacto ambiental).

CV: BOCYL-D-06112026-215-46